

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

6790/2538

ป.วิ.พ. มาตรา 248 วรรคแรก

บริษัท ไทยประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด

นาง นิภา ตงลักษณ์ กับพวก

โจทก์

จำเลย

คดีนี้มีทุนทรัพย์ในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาทจึงต้องห้ามมิให้ฎีกาในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความมาตรา248วรรคแรกศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงฟังได้ว่าขณะที่โจทก์รับประกันภัยรถยนต์จนถึงวันเกิดเหตุรถยนต์คันดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของห้างหุ้นส่วนจำกัดส. และว. เป็นผู้มีสิทธิครอบครองโดยว. ทำสัญญาซื้อรถยนต์คันดังกล่าวจากห้างหุ้นส่วนจำกัดส. ไม่ได้ความว่าพ. ผู้เอาประกันภัยมีส่วนเกี่ยวข้องกับรถยนต์คันดังกล่าวในฐานะใดทั้งสิ้นพ.จึงไม่ใช่ผู้มีส่วนได้เสียในรถยนต์คันดังกล่าวโจทก์ฎีกาว่าตามคำเบิกความพยานโจทก์ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าพ. เป็นผู้เช่าซื้อรถยนต์คันเกิดเหตุเป็นผู้มีส่วนได้เสียฎีกาดังกล่าวเป็นฎีกาโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์ในข้อที่ว่าพ. มีส่วนเกี่ยวข้องกับรถคันเกิดเหตุในฐานะผู้เช่าซื้อหรือไม่จึงเป็นฎีกาในข้อเท็จจริงเพื่อไปสู่การวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายว่าพ. เป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือไม่ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามกฎหมายดังกล่าวศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาไม่ชอบศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

โจทก์ฟ้องว่า นายเทียนชัย ตงลักษณะ ขั้บรยณด์ที่จำเลยที่ 2 รั้บประกัันภั้ยไว้ โดยประมาทชนรยณด์ที่รั้บประกัันภั้ยไว้เสัຍหายและนายเทียนชัยถึงแก่ความตาย ในขณะเกิดเหตุ โจทก์ได้จัดการช่อมรยณด์คัันที่โจทก์รั้บประกัันภั้ยแล้วรั้บช่วงสิทธิตามเรียกร้องค่าเสัຍหายจากจำเลยที่ 1 ในฐานะทายาทโดยธรรมของนายเทียนชัย และจากจำเลยที่ 2 ในฐานะผู้รั้บประกัันภั้ย แต่จำเลยทั้งสองเพิกเฉย จึงขอให้บั้งคัับ จำเลยทั้งสองรั้บกันหรือแทนกันชำระค่าเสัຍหายเป็นเงิน 112,453 บาท แก่โจทก์ พร้อมดอกเบีย้ในอั้ตราร้อยละ 7.5 ต่อปั้ จากต้นเงิน 107,740 นับถั้ดจากวันฟ้องไป จนกว่าจะชำระเสัริจ

จำเลยทั้งสองให้การว่า รยณด์หมายเลขทะเบียน 80 - 7478สระบุรี ซึ่งมีนายเพ็ญ ปั้ณกาญจนนาวิ นำมาประกัันภั้ยกับโจทก์นั้น นายเพ็ญมิได้เป็นเจ้าของหรือมีส่วนได้เสัຍใด ๆ ในรยณด์คัันดังกล่าวจึงไม่มีสิทธินำรยณด์มาประกัันภั้ย หากโจทก์จ่ายค่าสินไ้หมทดแทนไปก็เป็้นความประมาทเลินเล่อของโจทก์เองไม่มีสิทธิต้องเรียกร้องค่าเสัຍหายจากจำเลยทั้งสอง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 รั้บกันหรือแทนกันชำระค่าเสัຍหายเป็นเงิน 107,740 บาท พร้อมดอกเบีย้อั้ตราร้อยละ 7.5 ต่อปั้ นับตั้งแต่วันที 2 กุมภาพันธ์ 2532เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสัริจแก่โจทก์ สำหรับจำเลยที่ 1 นั้นให้รั้บผิดไม่เกินจำนวนทรัพย์มรดกของนายเทียนชัย ตงลักษณะผู้ตาย ซึ่งตกได้แก่จำเลยที่ 1

จำเลย ทั้ง สอง อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษากลับ ให้ยก ฟ้อง

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้มีทุนทรัพย์ในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาท จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคแรก ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงฟังได้ว่าขณะที่โจทก์รับประกันภัยรถยนต์หมายเลขทะเบียน 80 - 7478 สระบุรี จนถึงวันเกิดเหตุ รถยนต์คันดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของห้างหุ้นส่วนจำกัดสระบุรี อีซูซุ และนางสาวสังวาลย์ สาลี เป็นผู้มีสิทธิครอบครองใช้รถยนต์เพื่อประกอบการขนส่ง โดยนางสาวสังวาลย์ทำสัญญาซื้อขายรถยนต์คันดังกล่าวจากห้างหุ้นส่วนจำกัดสระบุรีอีซูซุ ไม่ได้ความว่านายเพี้ยน ปีนกามจันทนาวิ ผู้เอาประกันภัยมีส่วนเกี่ยวข้องกับรถยนต์คันดังกล่าวในฐานะใดทั้งสิ้น นายเพี้ยนจึงไม่ใช่ผู้มีส่วนได้เสียในรถยนต์คันดังกล่าว โจทก์ฎีกาว่าตามคำเบิกความของนายนิพนธ์ จันทรสมบุรณ์ พยานโจทก์ ข้อเท็จจริงฟังได้ว่านายเพี้ยนเป็นผู้เช่าซื้อรถยนต์คันเกิดเหตุ เป็นผู้มีส่วนได้เสีย เห็นว่า ฎีกาดังกล่าวเป็นฎีกาโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์ในข้อที่ว่า นายเพี้ยนมีส่วนเกี่ยวข้องกับรถคันเกิดเหตุในฐานะผู้เช่าซื้อหรือไม่ จึงเป็นฎีกาในข้อเท็จจริงเพื่อไปสู่การวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายว่านายเพี้ยนเป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือไม่ ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามบทกฎหมายดังกล่าว ศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาไม่ชอบ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้

พิพากษายก ฎีกา โจทก์

(สถิตย์ ไพเราะ-ปรีชา เฉลิมวณิชย์-สมคิด ไตรโสรัส)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ